

Cuatro respuestas cerradas y dos correcciones de cita

Resultado de contrastar las once preguntas del 24 de agosto contra el texto publicado del Acuerdo 115/2026

PARA	JP Jr.
REFERENCIA	«Vizo · Once preguntas al especialista PLD», 24 de agosto de 2026
FUENTE	Acuerdo 115/2026, DOF 7 de agosto de 2026, edición vespertina, publicación 214/2026, págs. 3–41
RELACIÓN	Complementa el Addendum ESP-EBR-01-A1. No lo sustituye ni se contrapone: aquel corrige el motor de riesgo, éste cierra preguntas abiertas del expediente y del Cap. III Ter

De las once preguntas, **cuatro se cierran** con el texto del DOF y salen de la lista de consulta. Dos siguen abiertas pero ganan un argumento que las apuntala. Y hay dos citas en el documento original que no resisten verificación y conviene corregir antes de que salgan a un tercero. Las siete restantes van al especialista en documento aparte.

1 · Las cuatro que se cierran

CERRADA

ANTES #3 · CAMPOS OBLIGATORIOS DEL EXPEDIENTE FR. V BIS

El Art. 12 remite por tipo de cliente a Anexos concretos

RESPUESTA

No hay una lista única. El Art. 12 asigna un Anexo distinto según la clase de cliente, y el Acuerdo reforma esos Anexos:

FRACCIÓN	TIPO DE CLIENTE	ANEXO APLICABLE
I	Persona física mexicana, o extranjera residente temporal o permanente	Anexo 3
II	Persona moral de nacionalidad mexicana	Anexo 4
II Bis	Persona moral mexicana de derecho público	Anexo 4 Bis
III	Persona física extranjera visitante o condición distinta a la fr. I	Anexo 5
IV	Persona moral de nacionalidad extranjera	Anexo 6
IV Bis	Embajada, consulado u organismo internacional con sede en México	Anexo 6 Bis
VI	Fideicomiso	Anexo 8

CAMPO QUE PROBABLEMENTE FALTA EN EL CATÁLOGO

El **Anexo 3, inciso b) numeral iv)** exige constancia por la que se acredite que se solicitó al cliente información sobre si tiene conocimiento de la existencia del Beneficiario Controlador, **firmada por el cliente de manera autógrafa o mediante Firma Electrónica**. Está replicada en el Anexo 5 b) iv) y, en su versión correspondiente, en los Anexos 4, 6 y 8. No es un campo opcional ni exclusivo de riesgo alto: va en todo expediente.

ADVERTENCIA DE FUENTE

El Acuerdo publica los Anexos como **reforma parcial** — el texto trae «i) a iv) ...» y solo desarrolla los numerales modificados. Este PDF **no basta** para llenar el catálogo. Se necesita el texto consolidado de los Anexos, reconstruido sobre la publicación de 2013 con las reformas de 2014, 2020 y 2026.

COSTO

Una fila de catálogo por campo. Cero código. El trabajo está en la reconstrucción del texto consolidado, no en la implementación.

No es pregunta legal: la norma delega la vigencia al Manual

RESPUESTA

El Art. 23 Ter 3 ¶2 no fija plazo, y no lo fija porque la vigencia la define cada sujeto obligado. El Art. 23 Ter fr. V exige que la política de conocimiento del cliente incluya los criterios para establecer y, en su caso, modificar el Grado de Riesgo previamente determinado. El Art. 37 Bis fr. III exige que el Manual de Políticas Internas contenga las medidas de debida diligencia aplicables conforme al Grado de Riesgo de cada cliente.

CONSECUENCIA

La postura actual es correcta y ahora tiene fundamento, no solo prudencia. El sistema hace bien en decir «se aplicó sobre otra clasificación» —un hecho— y en no decir «vencido», que sería una regla que nadie promulgó. Se mantiene.

QUÉ CAMBIA

Deja de ser pregunta y se vuelve requisito de producto, en dos piezas:

- **Parámetro configurable por cliente:** vigencia del cuestionario y regla de repetición ante reclasificación, con valor por defecto y capacidad de ajuste. No hardcodear.
- **Cláusula correspondiente en el generador de Manual:** el Manual debe declarar la política que el parámetro implementa. Los dos tienen que salir del mismo dato, o la evidencia se contradice a sí misma en una verificación.

NOTA COMERCIAL

Si el cliente elige repetición semestral, la carga operativa por cada cliente de riesgo alto es real y hay que dimensionarla antes de venderla. Pero es su elección declarada, no una imposición del sistema. Eso es mejor postura de venta que la anterior.

El hueco es real, es de redacción, y la decisión de enseñarlo es la correcta

RESPUESTA

El fideicomiso queda fuera del Art. 23 Ter 4 por omisión del legislador, no por diseño. El mismo Acuerdo lo reconoce como sujeto en todo lo demás:

- Art. 3 fr. V — define Cliente o Usaria incluyendo expresamente a los fideicomisos que celebren actos u operaciones
- Art. 12 fr. VI — le asigna expediente de identificación con datos del Anexo 8
- Art. 23 Quinquies 1 — le da reglas propias de Beneficiario Controlador, con obligación de ascender la cadena de titularidad hasta la persona física
- Cap. II Ter — regula el alta y registro de quienes actúan por medio de fideicomisos y otras figuras jurídicas

Y SIN EMBARGO

El Art. 23 Ter 4 nombra tres supuestos: personas físicas (fr. I), personas morales (fr. II) y Personas Políticamente Expuestas extranjeras (fr. III). El fideicomiso no aparece en ninguno.

SE MANTIENE LA POSTURA

No asignar fracción por parecido. Enseñar el hueco en pantalla es defendible ante un verificador; asentar «medidas de la fracción II» sobre un fideicomiso fabricaría evidencia de cumplimiento de una regla inexistente, que es peor.

ÚNICO AJUSTE

Que el texto en pantalla cite el artículo y las tres fracciones que sí existen, para que el hueco quede documentado con precisión y no como una limitación del sistema. La diferencia importa en una demostración.

Son dos relojes, no uno. Falta el segundo en el catálogo

HALLAZGO

El Art. 23 Quáter ¶4 y ¶5 no son dos partes de la misma regla. Son reglas distintas con anclas distintas:

PÁRRAFO	REGLA	ANCLA
¶4	Se consideran PEP nacionales quienes hubieran tenido tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su cargo	Fecha del cese
¶5	Quien dejó de reunir las características dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda realizar el acto, debe catalogarse como PEP durante el año siguiente a aquel en que se haya realizado el acto u operación	Fecha de la operación

Caso que se escapa si solo se modela el ¶4. Cese en marzo de 2026. Bajo el ¶4, la persona es PEP hasta el 31 de diciembre de 2027. Una operación en diciembre de 2027 cae dentro de esa ventana — y el ¶5 obliga a seguir catalogándola como PEP durante el año siguiente a aquel en que se realizó el acto, es decir **hasta el 31 de diciembre de 2028**. El ¶5 extiende, no duplica.

ACCIÓN

Modelar los dos relojes por separado en el catálogo y tomar el que venza más tarde. Se mantiene la lectura de año calendario completo para ambos: es la literal y nunca acorta la ventana.

PEP EXTRANJERA

Confirmada la lectura. Los dos párrafos hablan solo de PEP nacionales, y el Art. 23 Bis 4 clasifica a la PEP extranjera como Grado de Riesgo alto sin condición temporal alguna. Su carácter no caduca. No es un hueco: es la regla.

2 · Las dos que siguen abiertas, pero con más respaldo

ANTES #6 · «MONTOS MÁXIMOS MENSUALES»

Argumento textual a favor de mes de calendario

Cuando el mismo Acuerdo quiso una ventana móvil, la ancló con esas palabras. El Art. 19 dispone que los montos se acumulan en periodos de hasta seis meses y que **«este periodo iniciará a partir de que se realice el primer acto u operación»**. En el Art. 23 Ter 1 ¶2 el legislador escribió «mensuales», a secas, sin ancla.

No cierra la pregunta —sigue en la lista del especialista— pero da con qué defender la postura actual. Si el especialista opina lo contrario, que sea contra este argumento y no contra una preferencia. **No cambies nada por ahora.**

ANTES #1 · MANIFIESTO NOM-151

El Art. 12 concibe el expediente como archivo unitario

El Art. 12 permite conservar los datos y documentos en forma física o electrónica siempre y cuando se cuente con todos ellos **«dentro de un mismo archivo físico o electrónico único»**. La norma trata el expediente como unidad archivística, no como colección de piezas sueltas.

Es respaldo para el manifiesto por expediente. Sigue siendo pregunta de práctica de autoridad y no de texto, pero ya deja de ser una elección puramente económica: hay fundamento. **Se mantiene el diseño actual.**

3 · Dos correcciones de cita

Ninguna afecta el razonamiento de fondo, que en ambos casos está bien. Afectan lo que pasa si alguien verifica la cita.

DICE EL DOCUMENTO	DICE EL TEXTO	POR QUÉ IMPORTA
«la fr. VIII Quáter es Firma Electrónica Avanzada»	Firma Electrónica Avanzada es la fracción IX . La secuencia del Art. 3 es: VIII Bis Evaluación Nacional de Riesgos, VIII Ter Firma Electrónica, IX Firma Electrónica Avanzada , IX Bis Grado de Riesgo. No existe fracción VIII Quáter.	El razonamiento es correcto: el ¶3 del Art. 23 Ter 3 pide la del Código de Comercio, no la e.firma. Pero la cita a una fracción inexistente destruye la credibilidad del resto del documento ante quien la busque.
«la de seis meses tiene fundamento propio en el Art. 19 de la Ley»	Está en el Art. 19 de las Reglas , por remisión al Art. 7 del Reglamento y al penúltimo párrafo del Art. 17 de la Ley. El Art. 19 de la Ley es el de medidas simplificadas para clientes de bajo Riesgo — así lo cita el propio Art. 17 de las Reglas.	Confundir Ley con Reglas en un documento dirigido a un especialista PLD es el tipo de error que cambia cómo lee todo lo demás.

4 • Acciones

#	ACCIÓN	COSTO ESTIMADO
1	Modelar el segundo reloj PEP (Art. 23 Quáter ¶5) anclado a la fecha de operación, tomando el vencimiento más tardío entre ambos	Catálogo + lógica de vencimiento
2	Reconstruir el texto consolidado de los Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis y 8 sobre las publicaciones de 2013, 2014, 2020 y 2026	Gabinete, no desarrollo
3	Dar de alta la constancia de conocimiento del Beneficiario Controlador como campo obligatorio del expediente de persona física, con requisito de firma	Filas de catálogo
4	Convertir la vigencia del cuestionario de riesgo alto en parámetro configurable, y enlazarlo con la cláusula correspondiente del generador de Manual	Parámetro + plantilla
5	Ajustar el texto en pantalla del hueco de fideicomiso para que cite el artículo y sus tres fracciones	Copy
6	Corregir las dos citas antes de que el documento salga a cualquier tercero	Inmediato
7	Leer el Art. 7 del Reglamento antes de gastar la consulta en la pregunta de acumulación post-aviso — puede resolverse sin especialista	Lectura

Sobre la acción 7. La pregunta de qué se reporta después del primer aviso por acumulación es la más cara de la lista, y el Art. 19 de las Reglas remite su ejecución al Art. 7 del Reglamento, que no está en el paquete revisado. Si ese artículo resuelve el efecto del aviso sobre la ventana en curso, se ahorra la consulta más costosa. Vale leerlo antes de la sesión con el especialista, no después.

Las citas normativas provienen del Acuerdo 115/2026, DOF 7 de agosto de 2026, edición vespertina, CVE 2b377e80d7acc35456141f0f89097a1b. Antes de utilizar cualquier fecha, cifra o referencia de este documento frente a un tercero, verificar contra dof.gob.mx, incluyendo eventuales fes de erratas posteriores. Documento técnico interno de trabajo, no opinión legal; los criterios de interpretación que afecten obligaciones contractuales se confirman con el abogado externo.